

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2459/2533

กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 7

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 91, มาตรา 94

ป.วิ.พ. มาตรา 55

บริษัทลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่างนั้น ย่อมต้องมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มิได้กำหนดมิให้ฟ้องเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหลังถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่สามารถขอรับชำระหนี้ได้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลายฯ กำหนดไว้ การเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนลูกหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับภาษียานี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องได้รับผิดได้

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทลูกหนี้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๕ แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ถูกฟ้องล้มละลายและศาลแพ่งมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ บริษัทลูกหนี้ได้ยื่นแบบ

แสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินเรียกเก็บและแจ้งการประเมินไปยังจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์บริษัทลูกหนี้ จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๒๔ ต่อปีของต้นเงินค่าภาษีที่ค้างชำระนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า หนี้ค่าภาษีดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทลูกหนี้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๒๑ ประกอบด้วยมาตรา ๙๑ และ ๙๔

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่มพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หนี้ค่าภาษียานี้เป็นค่าภาษีบำรุงท้องที่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานประเมินชอบด้วยกฎหมาย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลกจำกัด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ถูกฟ้องล้มละลาย ศาลได้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ตามคดีหมายเลขแดงที่ล.๖๒/๒๕๓๐ ของศาลแพ่งและได้ประกาศหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๐ โจทก์ฟ้องหลังจากศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลกจำกัด เด็ดขาดแล้ว ข้อต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบชำระค่าภาษีหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๗ กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ ๑ มกราคม ของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น ฉะนั้น ผู้เป็นเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี สำหรับภาษีที่พิพาทรายนี้เป็นหนี้ค่าภาษีที่เกิดขึ้น

ภายหลังที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์แล้ว การที่โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลายกำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ แต่การที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเมื่อยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ในระหว่างนั้น ย่อมจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่เพียงแต่การถูกพิทักษ์ทรัพย์ ย่อมไม่สามารถจัดการทรัพย์สินโดยตนเองได้ จะต้องดำเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๒๒ ในพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดมิให้ฟ้องเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหลังจากถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่สามารถขอรับชำระหนี้ได้ การเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับภาษีรายนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องให้รับผิดชอบได้ ส่วนโจทก์จะได้รับชำระหนี้อย่างไร เป็นเรื่องของชั้นบังคับคดี ไม่ใช่เป็นกรณีที่จะนำมาอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางชอบแล้ว อุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ